



PUTUSAN

Nomor 3248 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARI ASMANAH, bertempat tinggal di Jalan Padi Utara Raya Blok J/22, RT 001, RW 001, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sulistiyono, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lindu Aji Ngaliyan, beralamat di Taman Beringin Elok B2, Banjaran Bringin Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOPERASI SIMPAN PINJAM WIJAYA KUSUMA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Lampersari 10, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Wijayakusuma Sejahtera, Oei Kok Tjay Rudy Purnama R, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patria Palgunadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum PHN, beralamat di Jalan Malangsari Raya Ruko Perum Griya Arteri Sari, Kaveling 8, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor PMP Nomor PT3/15/07/000031, tertanggal 14 Juli 2015;
4. Menyatakan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sah secara hukum dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 005229 pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008243 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp11.085.000,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008244 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp9.566.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 4) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008245 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp8.096.000,00 (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 5) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008246 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp6.577.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 6) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008247 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008248 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 009281 pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 9) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 011962 pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi hutang yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) maka kekurangan yang harus dibayarkan sebesar Rp68.313.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 2193, Luas Tanah/Bangunan 165 m², di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa sah secara hukum sita persamaan (*vergelijkend beslag*) atas sertifikat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 2193, Luas Tanah/Bangunan 165 m², di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023



Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PMP Nomor PT3/15/07/000031 tertanggal 14 Juli 2015 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan sah bahwa tunggakan Tergugat Rekonvensi per tanggal 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp884.245.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pokok Pinjaman	Rp	990.000,00
Bunga	Rp	24.645.000,00
Denda	Rp	779.688.000,00
Kasbon Denda	Rp	16.072.000,00
Notaris	Rp	850.000,00
Pinalty	Rp	500.000,00
Biaya Tagih	Rp	500.000,00

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunggakan sebesar Rp884.245.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar jasa hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan syah menurut hukum hak-hak dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 PMP Nomor PT3/15/07/000031 tertanggal 14 Juli 2015 dan bisa dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa. (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau terlambat melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smg., tanggal 21 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15/07/000031 tanggal 14 Juli 2015;
- Menyatakan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sah secara hukum dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 005229 pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023



2. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008243 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp11.085.000,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008244 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp9.566.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
4. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008245 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp8.096.000,00 (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008246 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp6.577.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008247 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008248 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 009281 pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Pembayaran pada Nomor Kuitansi 011962 pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Menyatakan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi hutang yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) maka kekurangan yang harus dibayarkan sebesar Rp68.313.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 2193, Luas Tanah/Bangunan 165 m², di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Ari Asmanah kepada Penggugat, setelah Penggugat melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp68.313.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15.07/000031 tanggal 14 Juli 2015 sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 623/PDT/2019/PT SMG., tanggal 17 Januari 2020 dengan amar sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Smg tanggal 21 Agustus 2019 sepanjang mengenai susunan amar dan pembayaran pelunasan hutang yang harus dibayar Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15/07/000031 tanggal 14 Juli 2015;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat diwajibkan membayar hutang termasuk denda penalti dan bunga kepada Pembanding semula

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebesar Rp174.808.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15.07/000031 tanggal 14 Juli 2015 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smg., *juncto* Nomor 16/Pdt.K/2020/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Januari 2020 Nomor 623/Pdt/2019/PT SMG., yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan Sah Perjanjian antara Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi dengan Nomor PMP Nomor PT3/15/07/000031, tertanggal 14 Juli 2015;
3. Menyatakan pembayaran Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi kepada Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sah secara hukum dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 005229 pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008243 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp11.085.000,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008244 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp9.566.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 4) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008245 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp8.096.000,00 (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 5) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008246 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp6.577.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 6) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008247 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 7) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008248 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023



- 8) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 009281 pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 9) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 011962 pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi mempunyai hutang kepada Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi hutang yang telah dibayarkan kepada Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) maka kekurangan yang harus dibayarkan sebesar Rp68.313.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi untuk mengembalikan sertifikat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 2193, Luas Tanah/Bangunan 165 m², di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kepada Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi;
6. Menghukum Tergugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sepatutnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang



memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait perjanjian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang tertuang dalam Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15/07/000031 tanggal 14 Juli 2015, yang mana menurut Penggugat Konvensi kewajiban utang yang harus di bayar tersisa Rp47.187.000,00 dan menurut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban membayar utang sebesar Rp884.245.000,00;
2. Bahwa terbukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum melunasi utang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Bahwa perincian kekurangan yang harus dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp250.262.000,00 (dua ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak sesuai dengan Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15/07/000031 tanggal 14 Juli 2015, maka tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang total kekurangan pembayaran utang adalah Rp68.313.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARI ASMANAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 623/PDT/2019/PT SMG., tanggal 17 Januari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smg., tanggal 21 Agustus 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARI ASMANAH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 623/PDT/2019/PT SMG., tanggal 17 Januari 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smg., tanggal 21 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15/07/000031 tanggal 14 Juli 2015;
3. Menyatakan pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sah secara hukum dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 005229 pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp4.813.000,00 (empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - 2) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008243 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp11.085.000,00 (sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah);



- 3) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008244 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp9.566.000,00 (sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 4) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008245 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp8.096.000,00 (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 5) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008246 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp6.577.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 6) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008247 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 7) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 008248 pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 8) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 009281 pada tanggal 11 April 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 9) Pembayaran pada Nomor Kuitansi 011962 pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi hutang yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp47.187.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) maka kekurangan yang harus dibayarkan sebesar Rp68.313.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 2193, Luas Tanah/Bangunan 165 m², di Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Ari Asmanah kepada Penggugat, setelah Penggugat melunasi kekurangan hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp68.313.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Membuka Pinjaman (PMP) Nomor PT3/15.07/000031 tanggal 14 Juli 2015 sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 3248 K/Pdt/2023